LITTÉRATURE FRANÇAISE II– 2025-2026

Simone de Beauvoir & Simone Veil

Corps, Loi, Liberté

Vera Gajiu

DEUX FIGURES, UN COMBAT

Simone de Beauvoir (1908–1986)

Philosophe, romancière, essayiste.
Le Deuxième Sexe (1949) : refus de l'essence féminine — « On ne naît pas femme, on le devient. »

Chapitre VI : « La mère » — analyse de l'avortement clandestin, de la maternité forcée et du mythe de l'instinct maternel.

Proche de Sartre, engagée dans les luttes anticoloniales et féministes. Signe le Manifeste des 343 (1971).

Simone Veil (1927–2017)

Rescapée de la Shoah, juriste, ministre.
Ministre de la Santé (1974–1979) sous Giscard d'Estaing. Porte la loi sur l'IVG et la contraception devant un Parlement hostile.

Sa stratégie : dépasser les clivages partisans en présentant la réforme comme nécessité technique et sociale plutôt qu'enjeu idéologique.

PLAN DU COURS

1 Beauvoir – « La mère » : avortement, mythe et réalité

2 Veil – Le dénouement législatif (1974-75)

3 Dialogue entre les deux textes : du terrain au Parlement

✦ Synthèse, débat et questions d'examen

PARTIE 1

Simone de Beauvoir « La mère »

Avortement, mythe de l'instinct maternel et aliénation féminine

Vera Gajiu

L'AVORTEMENT : CRIME LÉGAL, PRATIQUE RÉELLE

« Il y a en France chaque année autant d'avortements que de naissances. C'est un phénomène si répandu qu'il faut le considérer comme un des risques normalement impliqués par la condition féminine. »

Illégal mais universel

Estimations : 800 000 à 1 million d'avortements/an en France (années 1940). La répression est un échec total. La loi est « obligatoirement violée tous les jours » (Stekel).

Crime de classe

Les femmes bourgeoises ont accès à des spécialistes discrets, à la Suisse. Les ouvrières et paysannes s'en remettent aux « faiseuses d'anges » : risques mortels, infections, hémorragies.

Châtiment symbolique

Cliniques refusent les calmants lors du curetage. La douleur est vécue comme une punition. La femme se saisit elle-même comme coupable : « souffrance » devient « torture ».

LA GROSSESSE : ENRICHISSEMENT ET ALIÉNATION

La grossesse comme transcendance

La femme enceinte se sent « justifiée » : son corps est valorisé socialement, elle incarne l'espèce. Colette évoque une « longue fête ». Dans ses bras, l'enfant assouvi un « érotisme agressif » que l'étreinte masculine ne comble pas.

« Son corps est enfin à elle puisqu'il est à l'enfant qui lui appartient. »

La grossesse comme aliénation

Simultanément, le fœtus est « un parasite qui l'exploite » : la femme est possédée par l'espèce, son corps lui échappe. Les vomissements traduisent le conflit individu / espèce. Presque toutes les fausses couches spontanées ont une origine psychique — signe de l'ambivalence profonde.

« Elle le possède et elle est possédée par lui. »

« IL N'EXISTE PAS D'INSTINCT MATERNEL »

1

Universalité refusée

« Tous ces exemples suffisent à montrer qu'il n'existe pas d'instinct maternel : le mot ne s'applique en aucun cas à l'espèce humaine. » L'attitude de la mère est construite par sa situation globale, non par la biologie.

2

La « mauvaise mère » réelle

Beauvoir décrit sans complaisance les mères sadiques, masochistes, capricieuses. La « marâtre » des contes est une projection commode pour dissimuler que la mère ordinaire peut être violente, tyrannique, frustrée.

3

Critique du mystère

La maternité est présentée comme une « religion » sociale. Confier les enfants à des femmes frustrées, sans éducation ni autonomie, est un « criminel paradoxe » : on leur interdit tout, puis on les charge de la tâche la plus grave.

4

La mère nécessairement heureuse ?

Sophie Tolstoï (12 accouchements) ne cesse de noter : « tout me paraît inutile et vide ». La maternité seule ne comble pas. La femme qui cherche dans l'enfant la justification de sa vie est condamnée à la déception.

PARTIE 2

Simone Veil
Le dénouement législatif

Contraception (1974) · Débats parlementaires · Loi IVG (1975)

Vera Gajiu

LA PREMIÈRE LOI VEIL : CONTRACEPTION (4 DÉC. 1974)

Contexte

Loi Neuwirth (1967) incomplète : carnets à souche en pharmacie, autorisation parentale à 21 ans, décrets tardifs. Veil hérite du dossier au sein du gouvernement Giscard, soucieux de « modernisation ».

Contenu de la réforme

Suppression des carnets, remboursement par la Sécurité sociale, accès des mineures sans autorisation parentale. Pilule et stérilet deviennent des actes médicaux ordinaires.

Stratégie rhétorique

Veil remplace les arguments moraux par des arguments techniques. Elle présente la contraception comme « normalisation ». Obtient les applaudissements des bancs UDR, RI, socialistes et radicaux — fait exceptionnel.

Signification

Première victoire concrète pour le Planning familial et le MLF. Prépare le débat sur l'IVG : Veil se fait connaître, crée une base consensuelle. La loi du 4/12/1974 sépare définitivement sexualité et procréation.

LE PROJET DE LOI IVG : ENTRE LIBÉRALISATION ET COMPROMIS

Cœur libéral du texte

Toute femme en situation de détresse peut demander une IVG dans les 10 premières semaines. Elle est seule juge de son état — pas de commission d'experts. Le conjoint n'intervient pas. Consultation de Gisèle Halimi (Choisir) et sondage IFOP (48 % favorables à un avortement sur demande).

Restrictions de conciliation

Délai d'une semaine après confirmation écrite. Information obligatoire sur risques médicaux et adoption. Clause de conscience pour les médecins. Pas de remboursement Sécu (décision politique, non budgétaire). Durée limitée à 5 ans (période d'essai démographique). Non-remboursement = inciter à la contraception.

Vera Gajiu

LES DÉBATS PARLEMENTAIRES : 26–28 NOV. 1974

> *« Je suis ministre de la Santé, femme et non parlementaire. Je voudrais partager avec vous une conviction de femme : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. »*

Gauche (pour)

PS, PCF, radicaux soutiennent. Proposent remboursement Sécu, simplification procédure. Font de l'avortement un enjeu partisan : valeurs de gauche contre droite conservatrice.

Droite modérée (pour)

Pragmatisme : la loi n'est plus appliquée. Attention à la détresse des femmes. Certains saluent l'identité féminine de la ministre comme gage de légitimité.

Droite conservatrice (contre)

Liogier : « c'est Satan qui conduit le bal ». Daillet compare l'avortement aux crimes nazis — en s'adressant à une ancienne déportée. Feït fait entendre en séance le battement de cœur d'un embryon.

LE VOTE ET LE TEXTE FINAL (17 JANVIER 1975)

À l'Assemblée

284 POUR

189 CONTRE

Tous socialistes + communistes
+ 27 réformateurs

Au Sénat

184 POUR

90 CONTRE

Vote plus large que prévu
— même dans la droite

Vote final

277 POUR

192 CONTRE

Après commission mixte
paritaire (20/12/1974)

Contenu de la loi promulguée

Art. 1 : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. » IVG autorisée avant la 10e semaine, par un médecin, en établissement agréé. Délai de réflexion d'une semaine. Autorisation parentale pour mineures célibataires. Clause de conscience pour les soignants. Non remboursée. Durée : 5 ans (puis reconduite en 1979). Entrée en vigueur : 18 janvier 1975.

PARTIE 3

Du terrain au Parlement

Dialogue entre Beauvoir (1949) et Veil (1974) : deux registres, un même combat

Vera Gajiu

DE LA DÉNONCIATION PHILOSOPHIQUE À LA RÉFORME LÉGISLATIVE

Beauvoir — Le Deuxième Sexe (1949)	→ 25 ans →	Veil — Loi IVG (1975)
Inapplicabilité de la loi		
Dénonce l'hypocrisie : autant d'avortements que de naissances, mais la loi les criminalise.		*Présente la réforme comme nécessité : « une loi inapplicable et inappliquée ».*
Inégalité sociale		
Avortement clandestin = injustice de classe : les riches vont en Suisse, les pauvres risquent leur vie.		*Même argument devant le Parlement : les femmes pauvres payent le prix de l'hypocrisie légale.*
Identité féminine		
La maternité forcée aliène la femme. Refus d'un instinct biologique naturel.		*Se présente comme mère et magistrate, non comme féministe. Stratégie de désamorçage.*
Rapport à la loi		
La loi est immorale car « obligatoirement violée tous les jours ».		*La loi doit être changée, non les mœurs. Pragmatisme contre idéologie.*

Vera Gajiu

GISÈLE HALIMI : PONT ENTRE BEAUVOIR ET VEIL

Halimi est la seule à soutenir pleinement le projet gouvernemental : « La femme est enfin reconnue capable d'assumer seule la décision d'avorter. » Elle exhorte la gauche à voter malgré les « caractéristiques antisociales » du texte.

Pont intellectuel

Halimi traduit la philosophie de Beauvoir (Le Deuxième Sexe, La Cause des femmes) en stratégie juridique concrète. Elle politise l'espace judiciaire comme Beauvoir a politisé l'espace philosophique.

Pont tactique

Consulté par Veil lors de la rédaction du projet. Sa proposition de loi libérale (reprise par le PS) sert de levier de pression à gauche. Sa posture pragmatique, visant à débloquer une situation devenue intolérable, offre à Veil une forme de couverture politique.

Pont symbolique

Le Procès de Bobigny (1972) rend visible la réalité décrite par Beauvoir en 1949 : femmes pauvres, clandestinité, injustice de classe. Il crée une pression d'opinion qui rend la loi Veil politiquement nécessaire.

QUESTIONS POUR L'EXAMEN ET LE DÉBAT

1. Beauvoir démontre que la maternité est une « construction » sociale et non un instinct. En quoi cette thèse est-elle centrale dans la stratégie argumentative du Chapitre VI ? Relevez les procédés rhétoriques employés.

2. Analysez la stratégie de Simone Veil : pourquoi présente-t-elle l'IVG comme une nécessité technique plutôt qu'un enjeu politique ? Quels sont les avantages et les limites de cette approche ?

3. Le discours de Veil à l'Assemblée commence par : « Je suis femme. » Quel rôle joue l'identité sexuée dans la légitimation de la réforme ? Comparez avec le refus du féminisme militant affiché par Veil elle-même.

4. Beauvoir écrit en 1949 ; la loi Veil date de 1975. Quelles évolutions politiques, sociales et culturelles expliquent ce décalage de 26 ans ? Le texte de Beauvoir a-t-il contribué à rendre la loi possible ?

5. Comparez les trois figures : Beauvoir (philosophe), Halimi (avocate), Veil (ministre). Comment chacune mobilise-t-elle différemment le corps féminin comme argument dans l'espace public ?

Vera Gajiu

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

Sources primaires

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe II (1949) – chap. VI
Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michelle Zancarini-Fournel, Les Lois Veil, Armand Colin (2012)
Simone Veil, Une vie, Stock (2007)

Contexte philosophique

J.-P. Sartre, L'Être et le Néant (1943)
Hélène Deutsch, Psychology of Women (1945)
Élisabeth Badinter, L'Amour en plus (1980)

Contexte historique & juridique

Loi Neuwirth (28 déc. 1967 – contraception)
Loi Veil n° 74-1026 (4 déc. 1974 – contraception)
Loi Veil n° 75-17 (17 janv. 1975 – IVG)

Pour approfondir

Gisèle Halimi, La Cause des femmes (1973)
Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Le Procès de Bobigny, Gallimard (2007)
Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michelle Zancarini-Fournel, Ne nous libérez pas, on s'en charge (2020)